

1501944-72.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/11/2022
... em mentir. Nesse sentido:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Em sede de crimes patrimoniais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
2ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1501944-72.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501944-72.2021.8.26.0536 - Nº de Controle 2021/001741
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RODRIGO NERY CARNEIRO

Vistos.

Rodrigo Nery Carneiro está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 5 de junho de 2021, por volta das 21h54min, na Avenida Ayrton Senna da Silva nº 1.511, Sítio do Campo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, cinco bocais de ferro de mangueiras de combate a incêndios, avaliadas em quinhentos reais, de propriedade do Litoral Plaza Shopping, representado por Alessandro José Oliveira de Melo, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 1º de julho de 2021 (fls. 120/121). O réu foi citado (fl. 157), apresentando resposta à acusação às fls. 160/166. Durante a instrução criminal foi ouvido o representante da empresa vítima e uma testemunhas; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais. O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 217/222 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 226/238, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo

legal, a redução na fração máxima decorrente da tentativa e o estabelecimento de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada, restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fs. 1), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16), laudo pericial (fls. 109/112), bem como pela prova oral coligida. A autoria é certa.

Ouvido em juízo, o representante da empresa vítima afirmou que houve a informação do setor de monitoramento acerca da movimentação de um indivíduo com características semelhantes ao responsável por furtos anteriores. O agente ingressou no shopping pelo subsolo e foi em direção a caixa de abrigo da mangueira, tendo subtraído os cinco bocais ali existentes. Quando da abordagem pelos vigilantes, o furtador estava com um carrinho que continha a sacola e os bocais surrupiados, além de ter sido localizada uma faca de serra, a qual acredita ter sido utilizada para cortar as mangueiras para poder subtrair o bocal. A cabine que abriga a mangueira possui lacre, o qual foi rompido. Em juízo, apresentado o acusado para realizar o reconhecimento, disse que "já faz um tempo, já, e agente não ficou muito olhando pra ele, mas aparentemente é ele sim".

A testemunha Danilo Santos Rodrigues, policial militar, narrou que foi acionado via COPOM acerca de uma detenção efetuada pelos seguranças do shopping. No local, apresentaram o acusado e os bocais de ferro. Não se recorda se o acusado afirmou algo. Em juízo, apresentado o acusado para realizar o reconhecimento, não se recordou.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos imputados. Não sabe explicar o ocorrido, pois abordado por um guarda do shopping, o qual disse que outras pessoas já haviam cometido esse furto e que o interrogando seria o responsável, tendo a polícia militar aparecido em sequência.

A versão exculpatória apresentada pelo acusado, além de confusa, se mostrou mendaz. Não obstante os argumentos expostos pela combativa Defensoria Pública acerca da abordagem ter ocorrido em local distinto de onde ocorreu a subtração, o que atrairia dúvidas acerca da autoria do ilícito, não concluo de igual sorte que tal fato infirme o arcabouço probatório amealhado ao longo dos fólios, eis que é certo que o acusado foi detido em posse dos objetos subtraídos, não tendo sido apresentada qualquer explicação plausível para tanto. É de se observar que a ação foi captada pelo sistema de monitoramento, conforme link disponibilizado à fl. 21, tendo o representante da empresa vítima confirmado que realizaram a detenção do increpado, ainda em posse dos objetos subtraídos, inexistindo qualquer indício mínimo de prévio desentendimento entre as partes que justificasse atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria ela qualquer proveito em mentir. Nesse sentido:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).

"FURTO. Prova oral em consonância com elementos colhidos na polícia. Apreensão da res furtiva em poder do réu. Suficiência. Condenação. Necessidade. É suficiente para a condenação à prova oral, em consonância com os elementos colhidos na fase policial, dentre os quais a apreensão da res furtiva em poder do réu." (TJ/SP;

Apelação nº 0003570-28.2008.8.26.0482; Presidente Prudente; 12ª Câmara de Direito Criminal; Des. Rel. João Morenghi; j. 08/08/2012).

Rechaça-se, outrossim, a aventada tese acerca do crime impossível, uma vez que a mera existência de sistema de vigilância por monitoramento eletrônico não torna o meio empregado do furto como ineficaz, sendo que tal entendimento acompanha os termos da Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

Enfim, descabendo o pleito absolutório, a condenação se afigura correta.

Nessa exegese, restou demonstrada a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, conforme laudo pericial copiado às fls. 109/112, o qual constatou a existência de um lacre rompido no chão (fl. 111), fato este que corrobora o depoimento prestado pelo representante da empresa vítima, a confirmar a incidência da referida qualificadora.

Assim, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, de modo que a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Na primeira fase da dosimetria, à vista do disposto no artigo 59 do Código Penal, há circunstâncias aptas a justificar o recrudesimento da pena-base. Com efeito, a culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, eis que os objetos surrupiados integram ao equipamento de segurança necessário ao shopping center e, assim, expondo ao perigo todos que ali se encontram. Desta feita, atento também aos maus antecedentes que o acusado ostenta (fls. 59/60 - processo nº 3004301-48.2013.8.26.0562; fls. 60/61 - processo nº 0003350-31.2007.8.26.0590; e fls. 61/62 - processo nº 0008477-18.2005.8.26.0590), arbitro a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Isso porque, consoante remansosa jurisprudência e a teor do julgado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida - Tema 150, não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é multirreincidente (fls. 37 e 52 - processo nº 0002279-19.2015.4.03.6141, este oriundo da 1ª Vara Federal da Comarca de São Vicente, na qual foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, cujo decreto condenatório transitou em julgado em setembro de 2017; fl. 56 - processo nº 0000529-07.2016.8.26.0536; fls. 56/57 - processo nº 0004177-80.2013.8.26.0477; fl. 57 - processo nº 0014341-36.2015.8.26.0477; fls. 57/58 - processo nº 0016976-87.2015.8.26.0477; fl. 58 - processo nº 3007203-35.2013.8.26.0477; fls. 58/59 - processo nº 0002614-47.2013.8.26.0543; e fl. 59 - processo nº 0015562-27.2014.8.26.0562, cuja pena privativa de liberdade apenas foi extinta em setembro de 2017, conforme se verifica do apontamento datado de 28 de março de 2018 em sua folha de antecedentes, mais especificamente à fl. 367, portanto, não alcançada pelo quinquênio depurador, a ser contando a partir da data de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal), daí porque dobro a pena arbitrada em primeira fase, a qual resulta, pois, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Vale lembrar, por oportuno, que a folha de antecedentes é apta a demonstrar os maus antecedentes e a reincidência. Nesse sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. PENAS BEM DOSADAS. ADEQUADA FOLHA DE ANTECEDENTES PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 1. Sem impugnação, mantida a condenação, porque legítima em razão das provas carreadas aos autos. 2. Maus antecedentes e reincidência bem comprovados com Folha de Antecedentes, que, com indicação do trânsito em julgado dos processos indicados, é documento oficial, com presunção de veracidade, hábil à prova daquelas circunstâncias." (TJSP; Apelação

nº 0084300-27.2009.8.26.0050; Rel. Des. Alcides Malossi Júnior; 8ª Câmara de Direito Criminal; Barra Funda; j. 03/09/2015).

Em última fase, reconhecendo a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal, valendo-me de critério proporcional, tendo em vista o iter criminis da conduta do acusado, que estava próximo à consumação do ilícito penal, uma vez que já estava se retirando do local, reduzo a reprimenda em 1/3, a qual resulta em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão, e o pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita. Não obstante o quantum da pena autorize a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, o certo é que o acusado já se submeteu a anterior execução penal, mais de uma vez, e evidenciou resposta negativa à ressocialização, o que reclama, excepcionalmente, a aplicação do mais gravoso dos regimes, ante o contumaz envolvimento em crimes que atingem o patrimônio alheio, corroem a paz e a ordem pública e conturbam o ânimo da sociedade, o que reclama medida mais dura, seja na esperança de ressocialização do acusado, que infelizmente já demonstrou que, a depender de seu livre arbítrio, tal não ocorrerá, ou pelo menos para permitir que a sociedade tenha um criminoso a menos nas ruas por um lapso temporal mais significativo, e assim tentar ainda impedir a corrosão tão avançada da noção que o cidadão tem de segurança pública. Pelos mesmos motivos, mostra-se incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão do sursis.

Considerando que solto se encontra, assim poderá apelar.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Rodrigo Nery Carneiro como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 28 de novembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA